

第2節 自由心証主義

刑事訴訟法
No221

共通問題 H23-33

(配点: 2)

月 日
月 日

自由心証主義に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 裁判員の参加する刑事裁判において、裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。
- イ. 憲法第38条第3項の「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」という規定は、自白の証明力に対する自由心証を制限したものである。
- ウ. 裁判官が、証人の証言の信用性を判断する際には、その証人の公判廷での供述態度を考慮することができる。
- エ. 経験則は、経験から導き出された事物に関する一般的な法則であるが、一般に承認された科学的法則とは異なり、合理的な判断法則として共有されたものとまではいえないので、裁判官が、経験則に反する心証を形成した上で事実を認定することも許される。
- オ. 被告人の精神状態に関する精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には、その判断の前提となる生物学的、心理学的要素を裁判所が評価することが困難であるため、その意見のとおりに認定しなければならない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 正しい

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（以下「裁判員法」とする）62条。裁判員裁判における裁判員の関与する判断に関して、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。これは、裁判員も事実の認定に関与するため（裁判員法6条1項1号）、裁判員の関与する判断については、裁判官のみによる場合（318条）同様、自由心証主義によることを明確にしたものである。

イ 正しい

憲法38条3項。憲法38条3項は、有罪とするには、自白のほかは他の証拠を必要とすると規定しており、この証拠法上の決まりを補強法則という。これは、任意性があり、かつ犯罪事実を十分に認定できる性質の自白が存在するにもかかわらず、他の証拠がなければ、有罪としてはならないとするものであるから、自白の証明力の制限すなわち自由心証主義の例外であるとされる。

ウ 正しい

318条。証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。そして、独立の証拠としてではなく、証拠の証明力の存否を判断するについて公判廷での態度等の弁論の全趣旨を斟酌することは差支えないとされる。よって、裁判官は、証人の証言の信用性を判断する際には、その証人の公判廷での供述態度を考慮することもできる。

エ 誤っている

318条。証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。ただ、自由心証主義は実体的真実の発見にとつてより合理的であるから採用されているのであり、かかる趣旨からすれば、証拠の評価はあくまで経験則や論理則に従った合理的な判断でなければならない。よって、裁判官は、経験則に反する心証を形成した上で事実を認定することは許されない。

オ 誤っている

最決昭58.9.13。判例は、被告人の精神状態に関する鑑定結果の判断について、「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所に委ねられるべき問題であることはもとより、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、右法律判断との関係で究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題である」としている。よって、裁判所は、鑑定等として証拠になっている精神医学者の意見のとおり被告人の精神状態を認定しなければならないわけではない。

以上により、誤っている記述はエとオであり、したがって、正解は肢5となる。